

1501294-62.2022.8.26.0286

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: BRUNO HENRIQUE DI FIORE MANUEL

Comarca: Itu

Foro: Foro de Itu

Vara: 2ª Vara Criminal e do Júri

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... o réu disse não ter participado do roubo (fls. 17/18). Tinha um saco cheio de reciclagem e levou para o ferro-velho, que é na rua de sua casa. Levou para vender, colocou na balança. Já havia vendido várias vezes. Estava aguardando, quando entrou um rapaz e achou que fosse uma briga entre eles, mas viu que era um roubo. O outro rapaz correu, enquanto ele ficou esperando para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itu

Foro de Itu

2ª Vara Criminal e do Júri

Rua Luis Bolognesi, s/nº, Itu-SP - cep 13301-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501294-62.2022.8.26.0286 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501294-62.2022.8.26.0286

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2270345/2022 - DEL.POL.ITU, 27832711 - DEL.POL.ITU, 2270345 - DEL.POL.ITU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIANO DE JESUS SOARES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO HENRIQUE DI FIORE MANUEL

Vistos.

Cuida-se de ação penal proposta em face de ADRIANO DE JESUS SOARES, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II e VII, com artigo 14, II, do Código Penal, pois em 4 de outubro de 2022, em concurso de agentes com pessoa não identificada, com emprego de arma branca, tentou subtrair coisas alheias móveis pertencentes a EDIO e PATRÍCIA, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Denúncia recebida, réu citado, com apresentação de defesa.

Em audiência foram ouvidas vítimas e testemunhas, sendo em seguida interrogado o réu.

Em alegações finais o Ministério Público requereu a absolvição, com o que concordou a defesa.

Era o relatório. Decido.

Materialidade pelo auto de exibição e apreensão (fls. 6).

Vítima EDIO DONIZETI PEREIRA. Tem um depósito de reciclagem, sendo que entrou um rapaz, o réu, para vender o material de reciclagem e, em seguida, entrou outro rapaz. Quando foi falar, puxou uma faca, anunciando assalto, começando a atacá-lo. Entraram em luta corporal. Sua esposa saiu gritando na rua e então veio um vizinho vendo o que estava acontecendo. O rapaz que estava lhe segurando se distraiu, o depoente pegou uma barra de ferro e conseguiu tirar a faca. Saiu correndo, para ver se o pegava. Na hora que voltou, o outro rapaz estava detido pela polícia com a faca na mão. O réu foi quem chegou primeiro e não viu se ele estava com faca. Em momento algum, enquanto estava subjugado, o réu pediu dinheiro ou anunciou assalto. Ao voltar, o réu estava com a faca na mão, não sabendo se era a mesma faca. Sua mulher não disse que Adriano anunciou assalto. Não sabe o que o réu fazia enquanto o outro rapaz deixava a faca em seu pescoço. Pode ser que o réu não tivesse qualquer relação com o assalto.

Vítima PATRICIA APARECIDA MIGUEL PEREIRA. Reconheceu o réu, que chegou com uma sacola em mãos, para vender material reciclável (garrafa pet de refrigerante vazia). Na sequência outro rapaz, perguntando qual o preço da latinha e, quando seu marido foi responder, o outro tirou uma faca e anunciou o assalto, dizendo para que ela ficasse quieta. A depoente saiu correndo e começou a gritar socorro, pedindo que Adriano fizesse alguma coisa, mas ele ficou "travado". Pediu que uma senhora chamasse a polícia e, ao retornar ao galpão, Adriano saiu correndo também. A polícia chegou e Adriano estava sendo detido, com uma faca na mão. A faca que Adriano empunhou era a mesma faca do outro rapaz. Várias pessoas estavam no lugar, acreditando que Adriano pudesse ter pegado para se defender. Adriano poderia ter fugido, mas não fez. Adriano estava drogado ou alcoolizado. Quando a polícia chegou, ouviu o réu falando o nome do outro indivíduo. Acredita que o réu não tenha participado do assalto, pois estava na hora errada ou lugar errado. Conhecia Adriano de vista, de andar por ali, como usuário de bebida alcoólica. Não recorda de ter vendido reciclável para eles.

Testemunha FILIPE MUSKETO ABRANCHES JOSE, policial militar, em sede policial (fls. 11): Foram acionados via COPOM a comparecerem ao local dos fatos, para atendimento de uma briga. Ao chegarem, tomaram conhecimento, através das vítimas, que na verdade se tratou de uma tentativa de roubo, em que o indiciado, juntamente com outro indivíduo não identificado, tentaram roubar o estabelecimento comercial das vítimas, as quais foram coagidas por eles através de ameaça, exercida com o emprego de facas. Todavia, as vítimas reagiram, logrando conter o indiciado, enquanto seu comparsa logrou se evadir do local. Indagado, o indiciado confirmou a prática do crime e ainda afirmou que aquele agente que logrou se evadir é conhecido como André, vulgo "Alemão". Diante dos fatos, deu voz de prisão ao indiciado, o qual estava no local contido pelas vítimas, sendo feito de uso de algemas para evitar fuga. Esclarece, ainda, que providenciou o encaminhamento do indiciado e da vítima ao UPA, para atendimento médico. Informa, por fim, que foi feito uso de algemas, para evitar fuga, bem como preservar a integridade física do indiciado e de terceiros, uma vez que ele se mostrava bastante agitado, provavelmente em razão do uso de drogas. Nada mais.

Testemunha Guilherme AUGUSTO DA SILVA, policial militar (fls. 13) em sede policial reiterou o depoimento de seu colega de farda.

O Ministério Público dispensou a oitiva judicial das testemunhas, após o depoimento das vítimas.

Interrogatório da ADRIANO. Em sede policial o réu disse não ter participado do roubo (fls. 17/18). Tinha um saco cheio de reciclagem e levou para o ferro-velho, que é na rua de sua casa. Levou para vender, colocou na balança. Já havia vendido várias vezes. Estava aguardando, quando entrou um rapaz e achou que fosse uma briga entre eles, mas viu que era um roubo. O outro rapaz correu, enquanto ele ficou esperando para receber por sua reciclagem. Não disse aos policiais que participou do assalto.

Não há provas suficientes para condenação, razão pela qual o Ministério Público requereu a absolvição, não podendo ser outra a direção a ser adotada.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para absolver o réu ADRIANO DE JESUS SOARES, da prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II e VII, com artigo 14, II, do Código Penal, na forma do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Diante do desinteresse das partes em recorrer, transita em julgado nesta data, expedindo-se o necessário, mormente certidão de honorários em favor do dativo. Expeça-se alvará de soltura clausulado, servindo cópia da presente para os devidos fins.
PIC.

Itu, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA